

בענין:

חנוקוב אלכסנדר
רח' אבא הלל סילבר 58/2, חיפה

התובע

נ ג ד

1. שמעון אמסלם
 2. נתן הראל
 3. איריס גרף
 4. נג'ר דורה
- ארבעתם מרח' אבא הלל סילבר 58, חיפה
5. פריד שמואל
- רח' התיכון 46, חיפה
6. שושנה דוידוביץ
 7. אינה סנפירו
 8. מרים רבינסקי
- שלושתם מרח' אבא הלל סילבר 58, חיפה

הנתבעים

פ ס ק - ד י נ
נגד כל הנתבעים למעט נתבעת 4

עובדות

1. זוהי תביעה לתשלום חוב כספי בסך -2,103 ₪ שהגיש בעלים של דירה נגד כל אחד מהנתבעים בשל סירובם לשלם את חלקם בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף, הוצאות שמומנו כולן על ידי התובע.
2. הבית המשותף הנדון נמצא ברחוב אבא הלל סילבר 58, חיפה ומזוהה כחלקה 30 בגוש 11215. על פי כתב-התביעה וכן כפי שתואר לי במהלך הדיון בפני המבנה הוא טורי ומכיל 5 כניסות. כל כניסה מוליכה ל-10 דירות, 8 דירות מעל קומת הכניסה ו-2 דירות מתחת לקומת הכניסה. עוד התברר כי קומת הכניסה מקורה בחלקה והיא במפלס אחיד לכל אורך הבית.
3. התובע הינו בעלים של דירה הממוקמת מתחת לקומת הכניסה. נטען בכתב-התביעה כי רטיבות שנצפתה בתקרת דירתו נגרמת מאיטום לקוי של קומת הכניסה. לאחר שלא זכה לשיתוף פעולה מצד נציגות הבית המשותף וכן לא מבעלי הדירות בכניסה עליה נמנית דירתו שלו ביצע התובע איטום, ובתביעה זו הוא מבקש לפרוע את חלקו של כל בעל דירה באיטום האמור.

4. התובע ביקש למחוק את התביעה נגד הנתבעת אינה סנפירו שפרעה לו לדבריו את חלקה בשיפוף.

5. נתבעת מס' 3 התגוננה בנימוקים של חוסר יכולת כספית לעמוד בתביעה.

6. נתבעת מס' 4 בקשה להשתחרר מהופעה בשל בריאות לקויה.

טענות הצדדים

7. הנתבעים האחרים הגישו כתב-הגנה בו טענו כי התובע אינו זכאי להיפרע מהם מנימוקים אלו:

(א) הבנין מונה 51 יחידות משנה ולכן לכל היותר יש לחייבם בשיעור היחסי למול מספר זה. שאם לא כן הם צפויים להיתבע על ידי בעלי דירות אחרים בגין עבודות דומות שתיעשינה במתחם אחר של קומת הכניסות, מצב שאיננו על פי הדין.

(ב) התובע פעל על דעת עצמו ומבלי שתמך את הצורך בעבודה בחוות-דעת של מהנדס או איש מקצוע שיאתר את מקור הבעיה. התובע העמיד את הנתבעים בפני עובדה מוגמרת וקצב להם לוח זמנים בלתי אפשרי לבדיקת הנטען על ידו.

(ג) הרטיבות לה טען התובע הינה תוצאה של בניה לקויה על ידי הקבלן שהקים את הבית לפני למעלה מ-25 שנים. בעל הדין הראוי של התובע הוא אפוא קבלן הבנין. ובכלל, התובע קנה את הדירה AS IS וידע או צריך היה לדעת על הליקוי. לכן האחריות לתוצאות רובצת לפתחו.

8. בדיון בפני חזרו הצדדים על עיקרי הדברים, לאמור:

(א) התובע מזה-

- תיאר את הצעדים בהם נקט קודם לביצוע השיפוף על ידו, תהליך שהכיל פניה אל הנציגות, בהנחייתה - פניה אל בעלי הדירות, כינוס אסיפת דיירים, ריכוז הצעות מחיר של בעלי מקצוע בתחום הרלוונטי.

- תיאר את מהות העבודה שבוצעה וכללה חשיפת שכבת האיטום על ידי פינוי מרצפות וחול בקומת הכניסה, חידוש שכבת האיטום, יציקת "חגורה" שתחמה את המתחם שנאטם במימונו, ריצוף מחדש לרבות הנחת שכבת חול מתחת לריצוף.

- הניח בפני תיעוד לעובדות שהעלה הן בכתב-התביעה והן בע"פ, תיעוד שכלל הצעות מחיר מהחודשים מאי ו-יוני 2002, מכתבים שנועדו לנתבעים מחודש יולי 2002, חשבוניות-מס מחודש ספטמבר 2002, אתראה לפני תביעה מחודש אוקטובר 2002.

(ב) הנתבעים מזה-

- העידו כי עבודות אחזקה שבוצעו בעבר בתחומי הכניסה הנדונה מומנו על ידי דיירי אותה הכניסה. הדבר אמור לגבי זיפות גג, סיווד מקלט, תיקון במערכת הביוב.
- הרטיבות הנטענת על ידי התובע, שלא הייתה שנויה במחלוקת, קיימת מאז נבנה הבנין. היא לא נגרמה כתוצאה מרשלנות של הנתבעים. התובע קרוב לוודאי רכש בשל כך את דירתו בסכום מופחת ולפיכך הוא זה שצריך "לספוג" את עלות התיקון.
- לא היה הכרח בתיקון מקיף כמו זה שביצע התובע וניתן היה להסתפק בתיקון זול יותר, נקודתי.
- התובע לא קיבל את הסכמת בעלי הדירות וכלל לא נועץ בהם לפני שביצע את התיקון. עמדתו אינה נתמכת בחוות-דעת של בר-סמכא או מהנדס.
- הבעלים שקדם לדירת התובע היה מבצע בעצמו איטום של מרצפות קומת הכניסה באמצעות סיליקון מדי שנה.
- כדי שהעבודה תהיה יעילה צריך היה לבצע איטום של קומת הכניסה כולה לאורך כל 5 חדרי המדרגות הממוקמים בה ולא מקטע קטן מעל דירת התובע.

9. לדיון התייצב גם עד שהיה בעלים של דירה בבנין מעת שהבית נבנה. דבריו הבהירו את העובדה שתזוזת הקרקע או המבנה היא שגרמה מעת לעת לפגיעה בשכבת האיטום של קומת הכניסה, וכתוצאה מכך לחלחול מי-גשם אל הדירות הממוקמות מתחת לקומת הכניסה, לרבות זו של התובע. ואולם כל אימת שבוצע תיקון מקיף הוא הוכיח את עצמו לפחות למספר שנים. עוד למדתי מדבריו עד זה כי בעלי דירות הגישו תביעה נגד קבלן הבנין בגין ליקויי בניה בדירותיהם פנימה ואולם לא נתבעו ליקויי בניה ברכוש המשותף.

דיון

10. אומר כבר כאן כי לא הוכח לי שהרטיבות החודרת לדירת התובע הינה תוצאה של ליקוי בניה. "תפר בניה" הינו הכרח ואינו מהווה ליקוי. איטומו כדבעי מונע חלחול מים דרכו, וכשם שמחויבת אחזקת כל רכוש משותף מחויבת גם אחזקת שכבת האיטום בתפר הבנין.
11. לא הייתה בין הצדדים מחלוקת על כך שקומת הכניסה הינה רכוש משותף וכן לא על קיומה של רטיבות בדירת התובע, הגם שאף לא אחד מהנתבעים ביקש להיווכח בכך בפועל. על פי הדין חובת אחזקת מתחם משותף חלה על כל בעלי הדירות, ועל כך דומה שאין חולק.
12. השאלה אם יש לחלק את עלות התיקון בין 10 דירות של אותה הכניסה או בין 51 דירות הבית כולו נחרצת לטובת האפשרות הראשונה ולו מהטעם שזה

הנוהג אשר התגבש בבית המשותף הנדון. הוכח לי שעבודות האחזקה בגג המחפה על דירות הכניסה הנדונה מומנו על ידי דיירי אותה הכניסה בלבד. דינה של קומת הכניסה אינו שונה.

13. השאלה המרכזית שהעמידו הצדדים להכרעה היא אם זכאי התובע להיפרע מהנתבעים לאור טענות ההגנה האחרות שלהם.

14. ברגיל נציגות בית משותף היא המופקדת על ניהול עניני הבית המשותף לרבות ייזום וביצוע עבודות אחזקה ברכוש המשותף. כך מורים אותנו סעיפים 65 ו-69 לחוק המקרקעין. סעיפים אלו משתלבים עם סעיף 3(א) לתקנון המצוי שקובע כי בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף שאי-ביצועו עלול לפגוע בדירתו או בערכה. התובע אכן פנה לנציגות ואולם זו סירבה לדרישתו והנחתה אותו להעלות את בקשתו באסיפת דיירים. לאסיפה נתקבץ מספר מצומצם של בעלי דירות אשר הביעו את אותה עמדה שהביעו בכתב-ההגנה.

15. מהו אפוא דינו של בעל דירה אשר דרישתו אינה נענית על ידי נציגות הבית המשותף וכן לא על ידי הבעלים האחרים? ע"א (י"ם) 179/84 רוס נ' נציגות הבית המשותף, פ"מ תשמ"ה (ג) 418 קבע כי זכותו של בעל דירה לממן את התיקון ולהיפרע מבעלי הדירות האחרים תעמוד לו אם הוכיח ארבעה תנאים מצטברים ואלו הם: היה פגם ברכוש המשותף, התיקון היה מחויב המציאות התיקון בוצע במחיר סביר בנסיבות הענין, התיקון בוצע ברמה נאותה.

16. על פי חומר הראיות שהונח בפני אני מגיעה לכלל מסקנה שהתובע הרים את נטל הראיה המוטל עליו והוכיח כי עמד בכל אחד מ-4 התנאים דלעיל, לאמור:

(א) לא היתה מחלוקת על כך שהרטיבות מקורה בקומת הכניסה המהווה רכוש משותף.

(ב) הוכח לי, והנתבעים גם לא חלקו על צורך בתיקון. הרטיבות שנצפתה בתקרת דירת התובע הינה הראיה הטובה ביותר לכך. כל בעל דירה זכאי לכך שלא יוסבו לדירתו נזקים כתוצאה מליקויים בדירה אחרת או ברכוש המשותף.

(ג) גם הוכח לי שהתיקון בוצע ברמה נאותה. מבחן התוצאה, היינו העדר רטיבות בדירת התובע לאחר שבוצע האיטום הנדון מדבר בעד עצמו. נהפוך הוא; נשמעה מטעם הנתבעים עמדה שניתן היה לבצע איטום בהיקף מצומצם יותר. העמדה לא נתמכה בראיה מקצועית כלשהי, ותדירות התיקונים עליה העידו דווקא הנתבעים היא הנותנת שתיקון נקודתי לא הוכיח עצמו, ורק כאשר בוצע תיקון מקיף כדוגמת זה שבוצע כאן הוא הוכיח עצמו לטווח ארוך יותר. אפשר שהיה צורך בחוות-דעת של מהנדס אילו התביעה הייתה נדונה בפני קודם לביצוע העבודה בפועל. ואולם משזו בוצעה, והוכיחה עצמה, מיותר להתייחס לטענה בדבר העדר חוות-דעת הנדסית. ויטעם, גם הנתבעים – לבד מהשערה בעלמא – לא תמכו את עמדתם בחוות-דעת הנדסית.

(ד) הוכח לי שהתובע נקט את כל הפעולות כדי להשיג מחיר סביר. הוא ריכז מספר הצעות מחיר לאותה העבודה וגם איפשר לנתבעים

להמציא הצעות מחיר נגדיות. לא התרשמתי מהטענה כאילו התובע קצב לנתבעים לוח זמנים קצר ובלתי אפשרי הואיל ואף לא אחד מהם לא גילה עניין לבדוק את פניית התובע אליהם לגופה וכן לא ביקש כל ארכה. הנתבעים בחרו להתעלם מדרישת התובע. גם בדיעבד לא הוכיחו הנתבעים כי ניתן היה לבצע את אותה עבודה במחיר נמוך יותר ולא הניחו בפני ראיה כלשהי לכך.

17. נתבעת מס' 3 התגוננה בטענה של חוסר יכולת כלכלית. עם כל ההבנה למצוקתה אינני מוסמכת לשקול שיקולים סוציו-אקונומיים. החיוב לשאת בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף, בין אם הוצאות שוטפות ובין אם הוצאות עיתיות נטוע בסעיף 58 לחוק המקרקעין ומחייב כל בעלים של דירה. החיוב נגזר מעצם הזכות הקניינית, יהא מצבו הסוציו-אקונומי של בעל הזכות כאשר יהא. מצב כלכלי יכול שיישקל במסגרת הליכי הוצאה לפועל אם רשויות אלו תופעלנה על ידי צד מעוניין.

18. לאור הנימוקים דלעיל אני מקבלת את התביעה נגד הנתבעים, למעט נתבעת מס' 4, ומחייבת כל אחד מהם לשלם לתובע את הסך של ₪ 2,103. וכן הוצאות משפט בסך של ₪ 300. נתבע שלא ישלם את הסכום בו חויב בתוך 30 יום מיום מתן פסק-הדין, יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (2.12.02) ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן בהעדר הצדדים ביום ה' כ' בשבט תשס"ג (23.1.03)
העתקים ישלחו לצדדים.

צ. פיגנבויס
מפקחת על רישום מקרקעין

דט/